

1500103-79.2019.8.26.0223

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Roubo

Magistrado: André Rossi

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2006071/2019 - DEL.POL.GUARUJA, 1612815 - DEL.POL.GUARUJA, 1716/18/218 -

DEL.POL.GUARUJA, 2006071 - DEL.POL.GUARUJA, 1716/18/218 - DEL.POL.GUARUJA, 2006071

- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

2ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11490-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500103-79.2019.8.26.0223 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500103-79.2019.8.26.0223

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2006071/2019 - DEL.POL.GUARUJA, 1612815 - DEL.POL.GUARUJA, 1716/18/218 -

DEL.POL.GUARUJA, 2006071 - DEL.POL.GUARUJA, 1716/18/218 - DEL.POL.GUARUJA, 2006071

- DEL.POL.GUARUJA, 1716/18/218 - DEL.POL.GUARUJA, 1716/18/218 - DEL.POL.GUARUJA,

2006071 - DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Rossi

Vistos.

Foi o presente inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de estelionato ocorrido no dia 15 de dezembro de 2017.

Consta dos autos, em suma, que a vítima, após tentar realizar um financiamento bancário, descobriu a existência de um contrato de locação celebrado em seu nome, o qual desconhece, e ação de execução contra si por falta de pagamento.

O Ministério Público, a fls. 98/99, manifestou-se pela declaração de extinção da punibilidade do autor dos fatos pela decadência, ante a ausência de representação. Relatado, no essencial.

DECIDO.

Assiste razão ao Ministério Público.

A Lei 13.964/2019, vigente desde 23 de janeiro de 2020, inseriu no art. 171 do Código Penal o § 5º, modificando a natureza da ação penal do crime de estelionato, que passou a ser pública condicionada à representação.

Ocorre que, no caso presente, desde a entrada em vigor da aludida lei, até a presente data, a vítima não ofereceu representação, tendo já decorrido o prazo decadencial de seis meses para tanto.

Assim, uma vez que não houve oferecimento de representação pela vítima dentro do prazo decadencial, com fundamento no art. 38 do Código de Processo Penal e artigos 103 e 107, inciso IV, do Código Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor dos fatos, pelo reconhecimento da decadência.

Expeça-se a comunicação necessária e atualizem as informações processuais no sistema criminal do Egrégio Tribunal de Justiça.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Guaruja, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA